主題精選：受贈 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 房地合一稅計算範例
發布日期: 2025-07-08
內文
黃母77年購買一處房地後，103年1月15日死亡後，由黃先生及哥哥2人繼承登記各二分之一，
而後哥哥考量整筆出售較為有利，故於107年11月1日將二分之一持分贈與給黃先生，受贈時房
屋評定現值17.6萬元、土地公告現值66萬元，並繳納契稅、土地增值稅、規費等合計2萬元，
接著由黃先生於113年6月1日以550萬元出售該房地，未提示費用收據，無土地漲價總數額（公
告土地現值無調漲），試問黃先生應繳納多少的房地合一所得稅？（以107年11月為基期，113年
6月消費者物價指數105.1%）
• (一) 繼承而來的二分之一 係於103年1月15日繼承取得，屬舊制財產交易所得課稅範圍，土地
交易所得免稅，房屋交易所得應併計113年度綜合所得稅申報課稅。
• (二) 受贈而來的二分之一 係於107年11月1日受贈取得，因取得日期為105年1月1日以後，故屬
房地合一稅制課稅範圍。其計算如下：
1. 稅基 (1)成交價額：550×1/2＝275(萬元) (2)原始取得成本：受贈無取得成本，故以受贈時之
房屋評定現值及公告土地現值按政府發布之消費者物價指數調整後之價值＝
(17.6+66)×1/2×105.1%＝43.9318(萬元) (3)必要成本＝2(萬元) (4)費用：因未提示費用收據，
故以成交價3%計＝275×3%＝8.25(萬元)。 (5)土地漲價總數額：0。 (6)所得餘額＝成交價額
－(受贈時公告土地現值+房屋評定現值)×物價調整－費用－依土地稅法計算之土地漲價總
數額 ＝275－43.9318－2－8.25－0＝220.8182(萬元)
2. 稅率 持有期間應為取得日107年11月1日至交易日113年6月1日，共計5年7個月，故稅率為
20%。
3. 甲房地交易所得稅額 220.8182×20%＝44.1636(萬元)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 房地合一稅計算範例-受贈後出售
發布日期: 2025-03-11
內文
首先，可先參考財政部高雄國稅局新聞稿2025-02-24（個人出售屬房地合一所得稅新制之土
地，非持有期間之土地漲價總數額不得減除-財政部全球資訊網）所提重點：個人出售適用房
地合一所得稅新制之房屋、土地，其交易所得之計算，係以成交價額減除原始取得成本（受贈
取得者，指受贈時之房屋評定現值及公告土地現值，按政府發布之消費者物價指數調整後之價
值）、相關必要費用及土地漲價總數額後之餘額為課稅所得額。所稱土地漲價總數額，僅限於
個人持有本次交易土地期間所產生的漲價總數額，尚不含贈與人（前所有權人）持有期間的土
地漲價總數額，至其受贈時因取得該土地所繳納的土地增值稅，則屬個人因取得該土地而支付
的費用，得自房地交易所得中減除。
本專欄擬計算案例如下：甲於107年9月受贈一筆市價1,000萬元之房地時，其當年公告土地現
值總額為300萬元、房屋評定現值為200萬元，有支付契稅與印花稅5萬元，以及繳納土地增
值稅20萬元，於118年11月出售之交易金額1,500萬元，並提出市地重劃負擔證明10萬元，且本
次交易未提示取得、改良與移轉費用，依當期公告土地現值申報之土地漲價總數額為100萬
元。試問甲如以自住房地提出申請，應繳納多少之房地合一所得稅？（消費者物價指數為
150%）
計算：
• (一) 適用新舊制之判斷本題甲於107.9取得至118.11出售，依所得稅法規定交易之房屋、土地係
於105年1月1日以後取得，應採用新制。
• (二) 所得餘額＝成交價額－受贈時之房屋評定現值及公告土地現值按政府發布之消費者物價
指數調整後之價值－取得、改良及移轉而支付之費用－依土地稅法計算之土地漲價總數額＝
(1,500－((300+200)×150%)－5－20－10－30－100) ＝585 (萬元) （因1,500×3%=45萬＞費用上
限30萬，故以30萬計）
• (三) 稅率本題甲以自住房地提出申請，如符合所得稅法規定之自住條件，則其所得計算之餘
額超過四百萬元部分，稅率為百分之十。
• (四) 應納所得稅額 (585-400)*10%＝18.5 (萬元)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下